

γάμων σπουδὴν ἡτισταμένη, καὶ οὐ λήψεται τι τῶν παρὰ τοῦ προτέρου καταλειμμένων αὐτῇ συνουκείου, οὐδὲ ἀπολαύσει τῆς προγαμιαίας δωρεᾶς, οὐδὲ τῷ συνουκοῦντι κατὰ δεύτερον γάμον περαιτέρω τῆς τρίτης τῆς οἰκείας περιουσίας ἐπιδώσει μοῖραν· οὐ μὴν οὐδὲ τῆς ἐξωθεν αἰσθησεται φιλοτιμίας οὐδὲ λήψεται παντελῶς παρ' οὐδενὸς τῶν ἐξωθεν, οὐ κληρον, οὐ λεγάτον, οὐ τὴν μετὰ θάνατον δωρεάν, ἀλλὰ ταῦτα εἰσύσεται ἢ μενεῖ παρὰ τοῖς κληρονόμοις τοῦ τελευτήσαντος, ἢ συγκληρονόμοις αὐτῆς, εἴγε ἡθύνατο κληρονομεῖν ὅλως· ὅσα αὐτῆς οὐδοτιοῦν ὄφελος ἐχούσης, ἀλλ' εἴτε γεγραμμένοι καὶ ἑτεροι τύχοιεν εἴτε καὶ ἐξ ἀδιάδετου καλοῖντο, πρὸς ἐκείνους εἰσύσεται τὰ τῇ τοιαύτῃ γυναικὶ καταλειμμένα· οὐ γὰρ τὸ δημόσιον αὐτὰ οἰκειώσεται, μήποτε δόξωμεν τὰ τοιαῦτα σωφρονίζοντας τῆς τοῦ δημοσίου προνοεῖν ὠφελείας, ἀλλ' οὕτω μὲν τὰ παρὰ τῶν ἐξωθεν αὐτῇ καταλειμμένα πρὸς ἑτέρους χωρήσει, τὰ δὲ γε παρὰ τοῦ πρότερον συνουκήσαντος ἀφίξεται παρ' αὐτῆς ἀφαιρούμενα πρὸς τὰ δέκα πρόσωπα τῆς τοῦ καταλιπόντος ἀνδρὸς σσγγενείας, τουτέστιν ἀνιόντας καὶ κατιόντας καὶ τοὺς ἐκ πλαγίου μέχρι β βαδμοῦ, τῶν βαδμῶν ἐπὶ τῆς οἰκείας φυλαττομένων τάξεως· ὧν οὐχ ὑφεστώτων ἐπὶ τὸ ταμεῖον εἰσύσεται. ἀλλ' οὐδὲ περαιτέρω κληρονομίαν ἐξ ἀδιάδετου τῶν οἰκείων αὐτῆς ὑπελεύσεται συγγενῶν, ἀλλὰ μέχρι γ βαδμοῦ θεωρουμένου πανταχόθεν στήσεται μόνον τὰ τῆς διαδοχῆς αὐτῇ, οἱ πόρρωτέρω δὲ ὄντες ἑτέρους ἔξουσι κληρονόμους. καὶ ἡ γε πρὸ τῶν ἄλλων αὐτῇ ποινῶν ἐπαχθεῖσα, φάμεν δὴ τὴν ἀτιμίαν⁶⁾, εἴγε παῖδες ὑπείεν, ἔξεσσι μὲν αὐτῇ βασιλέως ὑπὲρ τῆς ἀτιμίας δεῖσθαι, οὐ μὴν ὄφελός τι τῶν ἐντιγγραφομένων ἔχειν, πλὴν εἰ μὴ βούλοιτο τὴν ἐκ τῆς βασιλείας ἔχειν ὠφέλειαν καὶ τῶν ἄλλων ἀπαλλαγῆναι ποινῶν, τοῖς ἐκ τοῦ προτέρου γάμου παισὶ τὴν ἡμίσειαν τῆς οἰκείας περιουσίας δωρουμένη μοῖραν καδαρῶς, αἰρέσεως ἀπάσης χωρὶς, καὶ οὐδὲ τὴν χρῆσιν παρακατέχουσα, ἀλλὰ πάσης τῆς οὐσίας, τῆς ὅτε πρὸς τοὺς δευτέρους ἐφοῖτα γάμους, κατὰ τὴν ἡμίσειαν, καδᾶπερ ἔφημεν, ἐξισταμένη μοῖραν τοῖς ἐμπροσθεν γενομένοις παισίν. καὶ διαιρήσονται τοῦτο οἱ παῖδες ἅπαντες ἐξ ἴσης, καὶ παῖδας μὲν ἔχοντας εἰς τοὺς ἑαυτῶν παραπέμψουσι παῖδας· εἰ δὲ οὐκ ἔχοιεν, τὰ τοῦ τελευτήσαντος ἢ τῶν τελευτησάντων μέρη λήψονται πάντως ἀναλόγως οἱ τούτων ἀδελφοί· εἰ δὲ πάντες ἀπέλθοιεν, ἐχέτω παραψυχὴν τῆς ἑαυτῆς δυσκληρίας ἢ μήτηρ τὸ ταῦτα πάλιν ἀναλαβεῖν. καὶ ταῦτά φάμεν, εἴπερ ἀδιάδετοι τελευτήσαιεν οἱ παῖδες· οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς

6) Textus Novellae intercalat haec: μων, λέλυται βασιλέως γράμμασι καὶ εἰ μὲν ἅπαις ἐκ τῶν προτέρων εἴη γά- λεύοντος, εἰ δὲ παῖδες κτλ.